

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2619/2534

กรมสรรพากร
บริษัท บี บี อี จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7 (2)

จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 ทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1169 วรรคสองโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 2 ได้ แต่ก็เป็นสิทธิเรียกร้องที่จะเอาค่าสินไหมทดแทน มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร การที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 2 จึงมิใช่เป็นการฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ชำระค่าภาษีอากรให้แก่โจทก์ กรณีมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรมาตรา 7(2).

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ค่าภาษีอากร
จำนวน 253,790.69 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และจำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีอากรให้
โจทก์ตามฟ้อง สำหรับจำเลยที่ 2 โจทก์ฟ้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องแทนจำเลย
ที่ 1 ที่มีต่อจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 1169 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์คดีไม่อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้จำเลยที่
1 ชำระค่าภาษีอากรจำนวน 253,790.69 บาท แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 2
กรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ยักยอกเงินของจำเลยที่ 1 และนำเงินสดของ
จำเลยที่ 1 ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนและลูกจ้างของจำเลยที่ 1 กู้ยืมโดยไม่มีหลักประกันแล้ว
ละเลยไม่ติดตามทวงถามเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย โจทก์เป็นเจ้าหนี้
ค่าภาษีอากรของจำเลยที่ 1 จึงใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์คงมีเพียงว่า โจทก์มี
อำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ปัญหาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 นั้น
เป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่า จำเลยที่ 2 กรรมการบริษัทจำเลยที่ 1 ทำให้เกิดเสียหาย
แก่จำเลยที่ 1 แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169วรรคสอง โจทก์
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 1 มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยที่ 2
ได้เท่าที่โจทก์ยังคงมีสิทธิเรียกร้องแก่จำเลยที่ 1 อยู่ก็ตาม ก็เป็นเพียงสิทธิเรียกร้อง
ที่จะเอาค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 2 เท่านั้น มิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเรียก
ร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่มีต่อจำเลยที่ 2 แต่ประการใด ดังนั้น ปัญหาที่โจทก์จะ
ใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ฟ้องร้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนแก่จำเลยที่ 2
เช่นนี้จึงมิใช่เป็นการฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ชำระค่าภาษีอากรให้แก่โจทก์
โดยตรง คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของ

รัฐในหนี้ค่าภาษีอากร และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7(2) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อศาลภาษีอากรกลางได้..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-ตัน เวทไว-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>